

제공사업 허가신청서류 작성요령

I. 개 요

- 허가신청서류 작성 시 심사사항 및 심사항목을 고려하여 전체적인 체계와 일관성이 유지되도록 작성
- 허가신청서류는 신청법인이 직접 작성
- 외부전문가의 도움이 필요한 특정 부문의 경우에는 외부전문가의 자문을 받아 작성할 수 있으며 이 경우에는 자문기관 등을 명시
- 도량형은 미터법으로 표기하고 화폐단위는 원화로 표기

II. 신청서류 구성

- 허가신청서류는 공문, 제공사업 허가신청서, 사업계획서(시설계획서 포함), 부속서류 순으로 구성
 - 사용계획서 요약문은 30쪽 이내로 작성하되, 요약문의 근거가 되는 본문 및 부속서류의 해당 항목을 적시
 - 부속서류는 본문의 근거가 되는 각종 증빙서류로서, 사업계획서(시설계획서 포함)의 작성요령에 의하여 첨부하도록 되어 있는 서류를 순서대로 편철하되 분량은 최소화

III. 세부작성요령

1. 법인에 관한 사항

- 법인의 정관, 법인의 등기부등본, 설립예정 또는 설립 중인 법인의 경우 관련서류, 법인의 주식 또는 지분 소유에 관한 서류를 준비

2. 사업계획서(시설계획서 포함)

(1) 신규허가

- ① 방송의 공적책임, 공정성, 공익성의 실현가능성
- 사업목적과 내용이 방송의 공적책임과 부합되어야 하고 소외계층의 서비스 접근 보장을 포함하여 작성
- 보편적 접근성 구현과 이용자의 불만처리, 개인정보보호, 아동 및 청소년 등 사

회적 약자층 보호방안을 구체적으로 기술

- 시청자위원회, 자체심의기구 구성·운영 방안을 구체적으로 작성
 - 재난방송 관련 운영 및 인력계획 등을 작성
 - 기타 사회·문화적 기여방안을 상세하게 서술
- ② 콘텐츠 수급계획의 적절성 및 방송영상 산업 발전에 대한 기여도
- 연도별 콘텐츠 확보계획과 콘텐츠사업자와의 협력 방안, 실시간 방송프로그램의 단위 구성·운영 방안, 프로그램 차별화 방안 등을 근거자료와 함께 구체적으로 서술
 - 방송영상 산업 발전과 관련하여 방송영상 기술, 산업 및 콘텐츠 발전을 위한 기여방안 등을 구체적으로 제시
- ③ 유료방송시장에서의 공정경쟁 확보 계획의 적정성
- 유료방송 및 콘텐츠 시장에서의 공정한 경쟁 및 거래 계획을 자세하게 작성(예 : 수신료 지급비율, 플랫폼간 덤핑경쟁 방지 등)
 - 공정경쟁 관련 내부절차 확보계획, 방송통신 서비스 연계 제공 등에 대하여 명확하게 기술(예 : 결합서비스의 공정성)
- ④ 조직 및 인력운영 등 경영계획의 적정성
- 시장분석의 합리성, 서비스 제공계획과 서비스 고도화 및 전국서비스 제공을 위한 투자계획을 상세하게 작성
 - 소요(임차)설비 및 콘텐츠·설비투자계획과 투자자금조달 계획을 구체적으로 작성하고 요금체계를 증명하는 근거자료 준비
 - 조직 구조의 구체성과 인력 구성방법, 전문인력 개발프로그램을 상세하게 서술
- ⑤ 재정적 능력
- 수익성, 안정성, 성장성, 신용등급을 객관적으로 증명하는 자료를 제시하고 체계적이고 명확하게 설명서를 작성
- ⑥ 기술적 능력 및 시설계획의 적정성
- 시스템구성, 서비스 품질 목표의 우수성 및 실현 가능성을 체계적으로 작성
 - 전송시설의 적정성 및 기술기준에의 적합성을 증명하는 근거자료와 함께 구체적으로 기술

- 타 전기통신설비와의 연동, 운용보존 및 장애 시 대비계획을 상세하게 작성
- (2) 재허가
 - ① 신규허가 심사사항을 참조하여 체계적이고 일관성 있게 작성
 - ② 허가 당시의 심사를 위하여 제출한 사업계획 및 허가조건 또는 기타 준수 사항 이행 여부
- 허가 당시 사업계획의 이행 충실성을 증명하는 설명 자료를 작성
- 허가조건 또는 기타 준수사항 이행실적을 증명하는 자료 제시와 함께 구체적으로 서술
- 운영실적 및 이용자 의견청취, 향후계획 설명 자료를 작성
- ③ 과학기술정보통신부장관 및 방송통신위원회의 시정명령, 과징금, 과태료 처분의 내용, 횟수와 이에 대한 이행여부
- 과학기술정보통신부장관 및 방송통신위원회의 시정명령, 과징금·과태료 처분의 내용·횟수와 이에 대한 이행여부를 증명하는 자료를 제시하고 설명자료를 구체적으로 작성

IV. 제출요령

1. 제출서류는 A4 용지(210×297mm)를 사용하며, 사업계획서는 300쪽 이내로 작성하되 쪽수를 일련번호로 표기
2. 계획서 원본 및 사본은 표지에 각각 "원본", "사본"임을 표시하고, 표지 다음 쪽에 각각 "원본임이 틀림없음", "원본과 동일함"과 신청법인명, 대표자명을 기재한 후 대표자가 서명·날인